

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1477/2538

สำนักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษา

นายนิยม เพชรชู กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

อายุความไม่ใช่สภาพแห่งข้อหา โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องกล่าวในคำฟ้องว่าคดี
ของโจทก์ไม่ขาดอายุความเพราะเหตุใด เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่คู่ความจะต้องนำสืบ
ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่

อายุความไม่ใช่สภาพแห่งข้อหา โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องกล่าวในคำฟ้องว่าคดี
ของโจทก์ไม่ขาดอายุความเพราะเหตุใด เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่คู่ความจะต้องนำสืบ
ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่

(ทวีชัย เจริญบัณฑิต-นิเวศน์ คำผอง-ดุสิต เพชรปลูก)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายสนธิศาสตร์ เจตน์วรพงศ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ